

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2906/2535

นาง ระพี คำ ลอย ฟ้า
นาง ชลอ ชูวิทย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1373

ป.วิ.พ. มาตรา 142

แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยและสามีได้ขออนุญาตปลูกบ้านพิพาทจากโจทก์และเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม แต่โจทก์นำสืบว่า สามีจำเลยได้ขออนุญาต ร. ปลูกบ้านเมื่อประมาณ 30 ปี ก่อนโจทก์เบิกความคดีนี้ ต่อมา ร. ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่บ้านพิพาทปลูกอยู่ให้แก่โจทก์และผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็ตามก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการนำสืบแตกต่างไปจากฟ้อง เพราะเมื่อ ร.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์และบุคคลอื่นแล้ว การที่จำเลยยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพิพาทก็เท่ากับโจทก์และเจ้าของร่วมในที่ดินได้อนุญาตให้จำเลยปลูกบ้านอยู่ต่อไปนั่นเอง กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินในโฉนดเมื่อจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์และผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนบุคคลอื่นจำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ แต่ในทางนำสืบนั้น จำเลยคงมีแต่ตัวจำเลย พ.บุตรสาวของจำเลยและส. มาเบิกความลอย ๆ ว่าร. ถือกรรมสิทธิ์แทนบุคคลอื่น โดยปราศจากพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนจึงมีน้ำหนักน้อย ไม่สามารถหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยหรือสามีจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมในที่พิพาท การที่จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทจึงเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอาศัยอยู่ต่อไปและได้

บอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากที่พิพาทแล้วแต่จำเลยไม่ออกไปจึงเป็นการละเมิดและ
ต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินโฉนดเลขที่ 1266
และ 3751 จำเลยและสามีได้ขออนุญาตปลูกบ้านเลขที่ 152/6 อยู่อาศัยในที่ดินตาม
โฉนดทั้งสองแปลง และให้บุคคลภายนอกเข้าอยู่อาศัย โดยส่งเสียอะอะสร้าง ความ
เดือดร้อนรำคาญแก่โจทก์ โจทก์จึงให้จำเลยรื้อถอนบ้านเรือนดังกล่าวออกจากที่ดิน
ทั้งสองแปลงนี้แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายเพราะ
หากจำเลยรื้อออกไป โจทก์อาจให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,500
บาท ขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ พร้อมทั้งรื้อถอนบ้านเลขที่ 152/6
ออกไปจากที่ดินทั้งสองแปลงหากจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองโดยให้
จำเลยเสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 2,500 บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินทั้งสองแปลง

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 1266 และ 3751 ผู้เดียว แต่ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินมรดกซึ่ง
ทายาทยังมิได้แบ่งปันกันตามกฎหมายนายสมาน ชูวิทย์ สามีจำเลยซึ่งเป็นทายาท
คนหนึ่งของขุนกระสินธุ์ทวารานุรักษ์ได้ปลูกบ้านเลขที่ 152/6 เป็นบ้านไม้สองชั้น
ถาวรมีรั้วรอบอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1266 มาประมาณ 30 ปีแล้วทั้งนี้โดยอาศัยสิทธิ
ในฐานะเป็นทายาทคนหนึ่งของผู้มีสิทธิได้รับมรดกดังกล่าว ต่อมาเมื่อนายสมาน
ถึงแก่กรรม จำเลยก็ครอบครองบ้านพร้อมที่ดินตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ โจทก์ไม่มี
สิทธิฟ้องขับไล่หากโจทก์จะมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดก็เป็นการถือแทนทายาท

ทั้งหลายของชนกระสิทธ์ทวารานุรักษ์ กับนางแฉ่ง ชูวิทย์เพราะที่ดินโฉนดเลขที่ 1266 และ 3751 ยังมิได้มีการแบ่งปันกันในระหว่างทายาท ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้เห็นชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ว่าจำเลยโต้แย้ง สิทธิของโจทก์อย่างไรจำเลยปลูกบ้านเลขที่เท่าใด กว้างยาวเป็นเนื้อที่เท่าใดจำเลย ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ให้รื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์แต่ อย่างไม่ใด ฟ้องของโจทก์จึงไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย โจทก์มิได้เสียหายตามฟ้อง ที่ดินพิพาท จะให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 300 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1266 และ 3751 โดยรื้อถอนบ้านเลขที่ 152/6 ออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 300 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวาร จะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยข้อที่สองมีว่า โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงแตกต่างจากฟ้องหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์จะ บรรยายฟ้องว่าจำเลยและสามีได้ขออนุญาตปลูกบ้านพิพาทจากโจทก์และเจ้าของ กรรมสิทธิ์ร่วม แต่โจทก์นำสืบว่า สามีจำเลยได้ขออนุญาตนางสาวรีน ชูวิทย์ปลูกบ้าน พิพาทเมื่อประมาณ 30 ปี ก่อนโจทก์เบิกความคดีนี้ ต่อมานางสาวรีนได้โอน กรรมสิทธิ์ที่ดินที่บ้านพิพาทปลูกอยู่ให้แก่โจทก์และผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม กันก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการนำสืบแตกต่างไปจากฟ้อง เพราะเมื่อนางสาวรีนโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์และบุคคลอื่นแล้ว การที่จำเลยยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน
พิพาทก็เท่ากับโจทก์และเจ้าของร่วมในที่ดิน ได้อนุญาตให้จำเลยปลูกบ้านอยู่ต่อไป
นั่นเอง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น...

ส่วนที่จำเลยฎีกาอ้างว่า โจทก์และบุคคลอื่นที่มีชื่อในที่ดินโฉนดทั้งสองเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์แทนทายาทอื่นซึ่งรวมถึงสามีจำเลยด้วยนั้น เห็นว่ากฎหมายสันนิษฐานว่า
ผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินในโฉนด เมื่อจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์และผู้มีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์แทนทายาทอื่น จำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ แต่ในทางนำสืบนั้นจำเลยคงมี
แต่ตัวจำเลย นางพิมลวดี คำชาย บุตรสาวของจำเลยและนางสาวสุพร ชูวิทย์ มาเบิก
ความลอย ๆ ว่า นางสาวรื่น ชูวิทย์ถือกรรมสิทธิ์แทนทายาทอื่น โดยปราศจากพยาน
หลักฐานอื่นสนับสนุนจึงมีน้ำหนักน้อยไม่สามารถหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
ดังกล่าวได้ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์และผู้มีชื่อในโฉนดที่พิพาทถือกรรมสิทธิ์แทน
สามีโจทก์ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาข้อ
สุดท้ายของจำเลยมีว่า จำเลยต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า
จำเลยมีสิทธิที่จะอยู่และครอบครองที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิทายาทโดยธรรมในทรัพย์
มรดกที่ยังมิได้แบ่งปันกันจำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จ
จริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยหรือสามีจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมในที่พิพาทดังได้วินิจฉัยมา
แล้ว การที่จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทจึงเป็นการอยู่โดยอาศัยสิทธิของโจทก์ เมื่อโจทก์
ไม่ประสงค์จะให้จำเลยอาศัยอยู่ต่อไปและได้บอกกล่าวให้จำเลยออกไปจากที่พิพาท
แล้ว แต่จำเลยไม่ออกไปจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ และต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ